

1501090-34.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... penal, com a condenação do réu por tráfico de drogas, conforme consta na denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 165/167), requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11343/06, pois o réu alega ser usuário de drogas e apenas vende para sustentar seu vício. Pugna também para que, em caso de eventual condenação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501090-34.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501090-34.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUILHERME DE OLIVEIRA DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra GUILHERME DE OLIVEIRA DIAS, qualificado à fl. 08, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 16h30min, na rua Romeu de Arruda Camargo, n.º 546, Jardim Barcelona, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente/SP, GUILHERME DE OLIVEIRA DIAS, qualificado à fl. 08, trazia consigo e tinha em depósito 01 (um) invólucro contendo 0.17g de crack; 58 (cinquenta e oito) invólucros contendo crack, com peso líquido aproximado de 15.90g; 02 (dois) tabletes contendo 377.56g de maconha e 01

(uma) porção contendo peso líquido aproximado de 42.56g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografias (fls. 18/25) e laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes a ser oportunamente acostado. Segundo consta, o denunciado adquiriu as substâncias entorpecentes para posterior revenda, mantendo-as em sua moradia. No bolso de sua bermuda, o denunciado trazia 01 (um) invólucro contendo 0.17g de crack já apto a imediata comercialização e a quantia de R\$ 10,00, fruto de ato de mercancia pretérito. No dia dos fatos, o denunciado estava de frente a sua residência quando policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, o visualizaram em atitude suspeita. Os policiais deliberaram abordar GHILHERME e em busca pessoal apreenderam o entorpecente por ele portado. Já em vistoria ao imóvel encontraram em um rack 01 (uma) porção contendo peso líquido aproximado de 42.56g de maconha, além de 58 (cinquenta e oito) invólucros contendo crack, ". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 131/132), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 136), o despacho de fls. 139/143, de 27 de janeiro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 160/161), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu por tráfico de drogas, conforme consta na denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 165/167), requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11343/06, pois o réu alega ser usuário de drogas e apenas vende para sustentar seu vício. Pugna também para que, em caso de eventual condenação, que seja aplicado o tratamento ambulatorial ao acusado, tendo em vista a nítida e grave dependência de drogas, que o tem deixado de forma desordenado, e que poderá gerar ainda sérios riscos à sua saúde, igualmente, a sua confissão não poderá servir como base para sua condenação, pois estava fora do juízo normal e perfeito quando foi interrogado. Pugna também para que seja a sua conduta analisada conjuntamente com aquela do Processo nº 1500364-31.2019.8.26.0583 da 3ª Vara Criminal desta Comarca de Presidente Prudente-SP, às fls. 276/280, onde este foi absolvido por fato idêntico ao destes autos.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/17; pelas fotografias de fls. 18/25; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 28/31; pelo laudo químico toxicológico de fls. 171/174, atestando - Item A (Acondicionado sob o lacre 0036153 ) Descrição: invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de material sólido Petrificado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 5,13 grama(s) - cinco gramas e treze centigramas. Massa Líquida: 0,11 centigrama(s) - onze centigramas. Item B (Acondicionado sob o lacre 0036154 ) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando 58 (cinquenta e oito) porção de material sólido petrificado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 20,86 grama(s) - vinte gramas e oitenta e seis centigramas. Massa Líquida: 12,63 grama(s) - doze gramas e sessenta e três centigramas. AMBOS COM Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item C (Acondicionado sob o lacre 0036155 ) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando 2 (duas) porções de

fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, compactados na forma de tijolo. Massa Bruta e/ou Quantidade: 390 grama(s) - trezentos e noventa gramas. Massa Líquida: 365,16 grama(s) - trezentos e sessenta e cinco gramas e dezesseis Centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial de objetos de fls. 100/102, que analisou Item 1 (Acondicionado sob o lacre 018705 ) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando 01 (uma) balança de bolso, usada, sem marca aparente, em regular estado de conservação, confeccionada em material sintético prata, com tampa articulada em material sintético transparente. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 2 (Acondicionado sob o lacre 018706 ) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando tesoura, sem marca aparente, constituída por duas lâminas metálicas cortantes, unidas por um eixo, apresentando resquícios/sujidades. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), e Item 3 (Acondicionado sob o lacre 018707) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando vinte uma embalagens plásticas, cada unidade dotada de dimensões aproximadas de 23 cm de comprimento por 3,5 cm de largura, apresentando resquícios/sujidades. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Douglas Antonio Moraes Barga, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento pelo Bairro São Bento, quando na Rua Romeu de Arruda Camargo, 546, visualizaram o réu e este demonstrou nervosismo. Durante a abordagem, em revista pessoal encontramos em seu bolso uma pedra de crack e a quantia de R\$ 10,00. Durante a abordagem disse “a casa caiu”, que realmente estava traficando e teria mais drogas em sua residência, pedindo apenas para não ser esculachado. Diante disso, foi autorizada a entrada da equipe na sala e no rack da sala, mais uma quantidade de crack, uma lata contendo maconha dichavada e vários petrechos para embalar droga, como saquinhos plástico, uma tesoura, uma balança de precisão e mais R\$ 184,00, e no freezer da geladeira mais uma porção de maconha. Indagado sobre as drogas disse que havia comprado o crack pela quantia de R\$ 170,00 e R\$ 500,00 pela maconha e que posteriormente iria fracionar em pequenas porções para vender a usuários. Diante dos fatos foi conduzida a Delegacia de Polícia onde foi confeccionado o auto de flagrante. Disse que o réu lhe informou que o dinheiro encontrado era decorrente do tráfico de drogas. Já conhecia o réu, sabia que ele estava de livramento condicional, e é conhecido no bairro de outras denúncias de que ele poderia estar traficando no local, quando resolveram aborda-lo. afirma que não sabia onde era a residência do réu, e quando ele o abordou, disse que morava no local na Rua Romeu de Arruda Camargo, 546, tinham conhecimento que o Guilherme estava traficando no bairro, mas não tinham informações onde era sua casa, e no dia dos fatos calhou de encontra-lo em frente a sua residência. Afirma que sabiam estar o réu de liberdade condicional de outras abordagem e nesta oportunidade ele também informou que estava em liberdade, Regime Aberto de outros crimes que tinha cometido, mas não sabe quais crimes eram. Não sabia que ele era usuário, mas quando ele foi abordado ele mesmo informou que estava traficando, e diante da quantidade que foi localizada, sessenta pedras de crack e aquela quantidade de maconha não é comum o usuário possuir.

O PM Aristoteles José da Silva de Almeida, sob o crivo do contraditório declarou

que estavam em patrulhamento pelo Bairro com vista à denúncia de que Guilherme estaria traficando no local, quando avistaram-no em frente a sua residência, quando perceberam que este demonstrou nervosismo. Durante a abordagem, em revista pessoal encontramos em seu bolso uma pedra de crack e R\$ 10,00. Durante a abordagem ele já disse "a casa caiu, estou traficando mesmo e tem mais drogas dentro de casa". Diante disso, solicitamos entrada em sua residência e nos foi franqueada e em cima da rack na sala, mais 60 pedras de crack, maconha dichavada dentro de uma lata, embalagens plásticas, tesoura, balança e R\$ 184,00, e ainda no freezer da geladeira mais dois tijolos de maconha. Indagado sobre as drogas disse que havia comprado o crack pela quantia de R\$ 170,00 e R\$ 500,00 pela maconha. Diante dos fatos foi conduzida a Delegacia de Polícia e apresentado a Autoridade Policial. Durante a revista e a abordagem o acusado não esboçou nenhuma reação, o tempo todo já expressou que estaria vendendo na residência e que dentro dela tinha mais drogas. Ele estava sozinho na residência e nos informou que estaria morando no local, tanto que havia roupas e seus documentos. Não se recorda se ele morava sozinho ou se tinha uma namorada ou era casado, mas que a esposa estaria trabalhando. O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

Observe-se que o depoimento dos policiais foi unânime, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que

outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que "em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário" (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que "pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis" (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

A testemunha Elisângela Aparecida dos Santos, é conhecida do réu, pois este estudou com seu filho. Não presenciou os fatos, pois mora em Alfredo Marcondes. Sabe que a residência do réu é em Alfredo Marcondes, onde mora sua mãe, não sabendo o endereço correto, mas hoje ele mudou para Presidente Prudente. Sabe que quando ele foi preso morava em Presidente Prudente. Não sabe se ele vende drogas, mas sabe que ele é viciado há muito tempo, porque o conhece da rua onde mora, estudou com seu filho, trabalhou na roça com sua mãe, é pessoa trabalhadora, mas é viciado. Sabe que ele foi internado em clínica de reabilitação.

O réu Guilherme de Oliveira Dias, em seu interrogatório declarou que já foi preso por tráfico de drogas. Sobre os fatos disse que no dia em que a Polícia o abordou em frente a sua casa estava com um cigarro de maconha, que saiu para fora para poder fumar o baseado e quando eles passaram já pararam e o abordaram, tendo os policiais dito "não dificulta nosso serviço senão nós vamos te esculachar, vamos te bater e te jogar no balneário amarrado com uma pedra no pé", mas não dificultou e informou que tinha mais maconha dentro da sua casa que é de seu uso, por ser usuário, já esteve internado em clínica. Afirma que também tinha crack em casa, fazendo menos de um ano que fumava, mas a brisa é muito forte, então fumava mesclado com a maconha. Trabalha com seu padasto de servente de pedreiro quando ele chama para ajudar, trabalhou três semanas seguidas com ele, e com o dinheiro foi comprar a maconha e o crack. Ficou internado 30 dias em Itu e 60 dias em Itapevicirica da Serra de forma compulsória.

A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura e firme que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelo réu, além disso, foi encontrado dentro da residência grande quantidade de maconha e crack, além de embalagens plásticas usadas para embalar a droga para venda, balança de precisão, tesoura e R\$ 184,00, e diante da conclusão do laudo, todos os objetos haviam resquícios de drogas, tanto de maconha como de cocaína, caindo em total descrédito diante de tudo o que foi amealhado aos autos.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, vez que já haviam relatos de tráfico de drogas no bairro praticado por Guilherme, inclusive, já o haviam abordado em outras oportunidade e que sabiam que ele estava em liberdade decorrente de condenação em regime aberto no Feito nº 1500369-53.2019.8.26.0583 (fls. 118), que realmente vem a confirmar as várias denúncia de tráfico praticado pelo réu.

Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu no imóvel onde fora surpreendido.

Os testemunhos dos Policiais Militares, todavia, autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez. Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é

perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que tanto no veículo do autor como escondido em sua residência, ambas demonstram a principal destinação das drogas, em maior gravidade, uma folha de papel com anotações diversas que contem contas, dados pessoas, valores, altíssimos para quem é motorista de aplicativo, bem como a balança encontrada na residência.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos."

(Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

No caso dos autos a polícia recebeu várias denúncias com informações que o réu vinha realizando o tráfico de drogas no local e da forma como constatarem os policiais.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas em sua residência e no bairro, como informado por denúncias anônimas, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

A indignação da população acerca da traficância realizada pelo acusado, reflete o descontentamento com as atitudes e o comércio de drogas que o réu faz pelo bairro, fato este que ficou obviamente demonstrado com a apreensão da droga na residência do réu.

Nesse sentido:

"Não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado através de denúncias anônimas, tem sido de suma importância para a repressão ao

crime. Tanto é que foram criados diversos "disque-denúncias". Tendo a Polícia Judiciária o dever de apurar as infrações penais que chegam a seu conhecimento, mesmo que decorrentes de comunicações anônimas." (TJSP -Apelação nº 0064980-49.2013.8.26.0050. Rel. Paulo Rossi, j. em 19.02.2014)

Obtempere-se que no caso trazido à liça, o acusado foi surpreendido pelos policiais em frente a sua casa, com uma pedra de crack e R\$ 10,00, o que constitui, desta forma, a evidência do fato punível, a certeza visual do crime.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Verifica-se que consta em sua folha de antecedentes criminais de fls. 54/62, que já respondeu a outros dois processos pelo crime de tráfico de drogas e foi condenado recentemente por um deles, assim, fica demonstrado de forma clara que pouco tempo após cumprir a pena, veio a ser novamente processado por idêntico crime, demonstrando que seu comportamento não é merecedor de quaisquer benefícios, até porque desde a tenra idade, é afeiçoado à prática de crimes (fls. 57/58), agravando sua situação, pois assim, faz do crime de tráfico de drogas o seu meio de subsistência. Como bem pontuado pelo Defensor do réu, no feito nº 1500364-31.2019.8.26.0583., o réu foi absolvido, todavia, informa que houve recurso e os autos encontram-se em grau de recurso, podendo, inclusive, ser eventualmente condenado por outro crime de tráfico de drogas.

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que lhes são desfavoráveis, todavia o processo servirá para anotação da sua reincidência, fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagar a multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência específica, conforme consta em registro de distribuição de processo (fls. 54 - Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais. Execução da Pena: 0016516-46.2019.8.26.0482 (1500369-53.2019.8.26.0583) Situação: Extinto. Data: 08/02/2021. Autor: Justiça Pública. 22/08/2019 Sentença Condenatória (Art. 33 § 4º do(a) SISNAD; Reclusão: um ano e oito meses; Regime: Aberto; Multa de 166 dias. Valor da multa R\$ 5.522,27; Situação: Réu primário;) 03/09/2019 Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória) 11/10/2019 Prisão (Tipo de prisão: Sentença Definitiva; Local de prisão: Domiciliar) 11/10/2019 Audiência Admonitória - Regime Aberto 13/02/2020 Evasão/Abandono 19/02/2020 Recaptura (Tipo de prisão: Sentença Definitiva; Local de prisão: Centro de Progressão I - Bauru/SP) 30/03/2020 Regressão de Regime (Regime: Aberto -> Fechado) 19/04/2020 Progressão de Regime (Regime: Fechado -> Semiaberto) 19/01/2021 Progressão de Regime (Regime: Semiaberto -> Aberto) 19/01/2021 Término da Prisão 19/01/2021 Prisão (Tipo de prisão: Sentença Definitiva; Local de prisão: Domiciliar) 19/01/2021 Audiência Admonitória - Regime Aberto. 20/02/2021 Término da Prisão. 17/05/2021 Sentença de Extinção da Pena (Situação: Réu primário;) 31/05/2021 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença de Extinção da Pena) 07/06/2021 Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença de Extinção da Pena)), promovo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), conforme dispõe o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torno definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pagar a multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Não faz o réu jus a redução da pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão de ser reincidente específico, e de acordo com o artigo 44, da Lei nº 11.343/06 impede qualquer benefício ao réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.464/06, o que não fere

qualquer princípio constitucional, uma vez que está em conformidade com o disposto no art. 5.º, incs. XXXIX, XLVI e XLIII, da Constituição Federal.

Ademais, é incompatível outro regime, pois se trata de crime equiparado a hediondo, portanto, de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade, inclusive, por se tratar de réu reincidente, único compatível com sua condição.

Inviável qualquer substituição diante do montante da pena, pelos mesmos motivos acima expostos.

Incabível o "sursis", por não preencher os requisitos do artigo 77, inc. II, do Código Penal e por ser incompatível com o regime semiaberto previsto na Lei 8072/90.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu GUILHERME DE OLIVEIRA DIAS, RG: 54540548, nascido em 26/08/2000, natural de Presidente Prudente - SP, filho de EVANILDO DE OLIVEIRA DIAS e ELISABETE DE OLIVEIRA BEZERRA, a cumprir a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pagar a multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ainda sobrevivem os motivos da decretação da prisão preventiva do réu nestes autos e por ter ele respondido todo o processo preso, agora imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que ele se encontrar.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Decreto a perda em favor da UNIÃO de todo o numerário apreendido nos autos, posto que oriundo do tráfico de drogas.

Determino a imediata destruição dos objetos apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles realizada.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA